

TRZECI DZWON AUDYTU

Czy podpis wystarcza bez wersji emitenta?

RDN, PUESC, ABW, MNiSW i KPRM wobec śladu dokumentu organu centralnego

Niniejszy tekst jest trzecią częścią cyklu dotyczącego sprawy Rafała Wróbla. Pierwsza część dotyczyła dokumentów ZUT/RDN, finansowania obsługi prawnej i wszczętego śledztwa; druga — rozchwiania kwalifikacji aktu RDN jako postanowienia/decyzji oraz skutków dla drogi RDN/WSA. Ta część zawęża problem do pytania audytowego: kto ma zabezpieczyć wersję emitenta, logi, metadane i ślad obiegu dokumentu organu centralnego.

Teza

Sprawa nie dotyczy wyłącznie jednego pliku PDF ani abstrakcyjnej oceny podpisu elektronicznego. Dotyczy audytowalności czynności organu centralnego w postępowaniu o istotnych skutkach prawnych i publicznych: możliwości ustalenia wersji emitenta dokumentu, źródłowych logów obiegu, metadanych, kanałów doręczeń, relacji między obiektami dokumentowymi oraz organu właściwego do zabezpieczenia tych danych przed utratą.

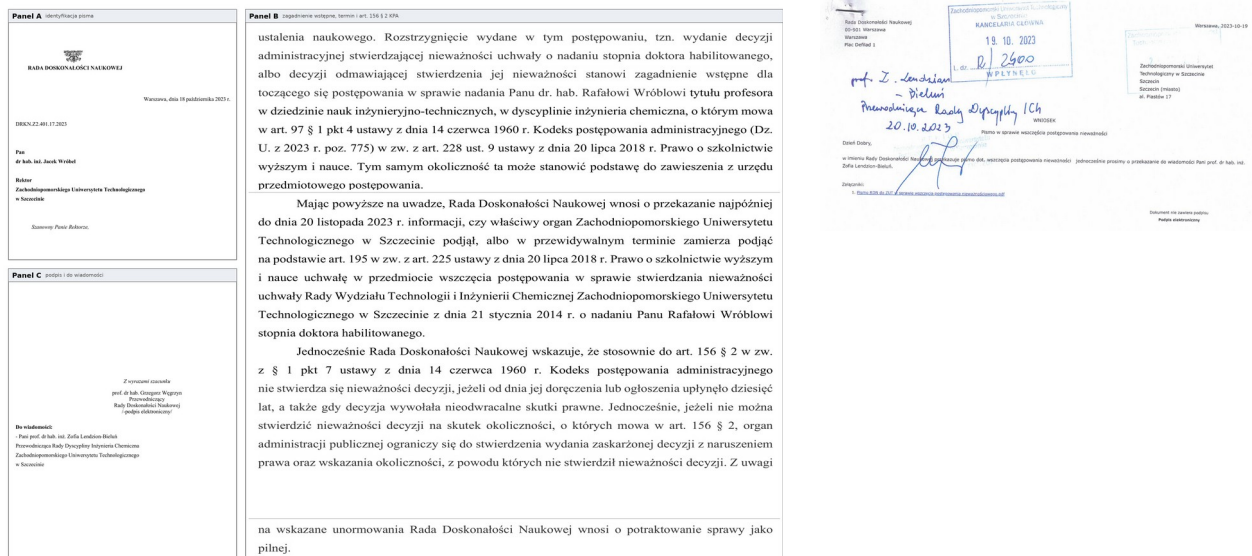
Po odpowiedziach ABW i MNiSW oraz po skierowaniu sprawy do KPRM pozostaje nierozstrzygnięte pytanie: kto w państwie odpowiada za zabezpieczenie wersji emitenta, logów, metadanych i śladu obiegu dokumentu RDN, jeżeli ABW uznaje sprawę za niewłaściwą rzeczowo, MNiSW rejestruje sprawę i pyta RDN, lecz dystansuje się od rozstrzygania indywidualnego postępowania, a RDN pozostaje organem, którego dokumenty i obieg mają zostać wyjaśnione?

1. Nie jeden PDF, tylko co najmniej dwa obiekty dokumentowe

Pierwszy obiekt to pismo RDN DRKN.Z2.401.17.2023 z 18 października 2023 r., przedstawiane jako dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dla jednej wersji krążącej w obiegu raport PUESC wskazuje problem integralności podpisu i obiektu podpisu.

Drugi obiekt to jednostronicowe pismo z 19-20 października 2023 r., funkcjonujące jako pismo w sprawie wszczęcia postępowania nieważnościowego. Ten obiekt wymaga odrębnego ustalenia pochodzenia, relacji do pisma RDN, statusu w obiegu ZUT/RDN, identyfikacji podpisu, pieczęci, metadanych i kanału doręczenia.

Nie trzeba znać PAdES ani technicznych szczegółów walidacji podpisu, aby dostrzec problem podstawowy: w obiegu funkcjonuje dokument przypisywany Radzie Doskonałości Naukowej, organowi centralnemu właściwemu w sprawach awansów naukowych, w którego tytule widnieje zapis „wszczęścia” zamiast „wszczęcia”. Problemem nie jest jednak ocena stylistyczna dokumentu przypisywanego Radzie Doskonałości Naukowej, lecz ustalenie, czy RDN potwierdza, że jest to jej własna wersja emitenta, czy też kopia wpływowa, wtórne odwzorowanie albo dokument, którego pochodzenie wymaga wyjaśnienia.



Rycina 1. Fragment pisma RDN z 18.10.2023 r.: RDN wiąże postępowanie nieważnościowe dotyczące habilitacji Rafała Wróbla z postępowaniem profesorskim jako zagadnieniem wstępnym, wskazuje możliwość zawieszenia sprawy, żąda od ZUT informacji do 20.11.2023 r. i wnosi o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Rycina 2. Jednostronicowy obiekt z 19-20.10.2023 r. funkcjonujący w obiegu jako pismo w sprawie wszczęcia postępowania nieważnościowego. Widoczne usterki językowe i formalne nie są tu przedmiotem samodzielnej oceny stylistycznej, lecz wzmacniają pytanie o pochodzenie dokumentu, wersję emitenta i status obiektu w obiegu ZUT/RDN.

Dlatego problemu nie wolno redukować do pytania, czy jeden PDF się otwiera. Pytanie brzmi: jaki dokument wytworzył organ, jaki dokument podpisano, jaki dokument wysłano, jaki odebrano i jaki dokument był następnie używany w obiegu instytucjonalnym?

2. PUESC: twardy sygnał, nie samodzielny wyrok

W zgłoszeniu do ABW wskazano wynik PUESC: obiekt naruszony / podpis nieprawidłowy oraz brak dostępu do wersji emitenta i logów obiegu. Wynik PUESC nie przesądza automatycznie przyczyny rozjazdu ani odpowiedzialności konkretnej osoby. Jest jednak twardym sygnałem, że trzeba porównać wersję obiegową z wersją emitenta i zabezpieczyć źródłowy ślad obiegu.



Ministerstwo
Finansów



Krajowa Administracja
Skarbowa



SYSTEM
INFORMACYJNY
SKARBOWO-CELNY

Raport weryfikacji

Wynik
Wynik przetwarzania
Szczegóły weryfikacji:

Skrót pliku z podpisem
Nazwa pliku z podpisem

Identyfikator weryfikacji

NIEWAŻNY/NIEPRAWIDŁOWY
Zakończono
Obiekt, do którego odnosi się podpis został naruszony
Podpis dokumentu jest nieprawidłowy
Przynajmniej jeden skrót w podpisie nie zgadza się ze skrótem dokumentu
b362a830327f626880c95e64994c1183df295ad6
9.-RDN-do-rektora-ZUT-18-X-2023-w-sprawie-wszczecia-postepowania-
niewaznosciowego.pdf (5).pdf
869048A098138DE03CE514D8C5BB7C3A7D52F02A

Lista podpisów

Status weryfikacji podpisu
Data i czas wykonania podpisu
Data i czas weryfikacji podpisu
Format podpisu
Poziom podpisu
Certyfikat podpisującego

NIEWAŻNY/NIEPRAWIDŁOWY
2023-10-18 22:53:17 GMT+02:00
2025-11-20 08:01:49 GMT+01:00
PKCS7
BES (Podpis w postaci podstawowej)
kwalifikowany

Ścieżka certyfikacji

Certyfikat podpisującego

Walidacja certyfikatu
Status certyfikatu
Wystawiony dla

Wystawiony przez
Ważny od
Ważny do
Data wystawienia CRL/OCSP
Numer seryjny

Certyfikat wystawcy

Walidacja certyfikatu
Status certyfikatu
Wystawiony dla
Wystawiony przez
Ważny od
Ważny do
Numer seryjny

NIEWAŻNY/NIEPRAWIDŁOWY
WYGASŁY
surname=Węgrzyn, givenName=Grzegorz Władysław, CN=Grzegorz
Władysław Węgrzyn, OU=Wydział Biologii, O=Uniwersytet Gdański, C=PL,
CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany, O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., C=PL
2021-12-06 08:00:00 GMT+01:00
2023-12-06 08:00:00 GMT+01:00
2025-11-20 08:01:49 GMT+01:00
c9ed9abc75d056cdf17ce351776570b9e5dc101

WAŻNY/PRAWIDŁOWY
WAŻNY
CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany, O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., C=PL
CN=Narodowe Centrum Certyfikacji, O=Narodowy Bank Polski, C=PL
2017-03-13 15:07:47 GMT+01:00
2028-03-14 00:59:59 GMT+01:00
60f06092d2309c1892a9c147e186eaf8bcade302

Wygenerowano z Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (PUESC), wg stanu na dzień i godzinę weryfikacji

Strona 1/1

Rycina 3. Raport PUESC: wynik nieważny/nieprawidłowy dla pliku przedstawianego jako pismo RDN DRKN.Z2.401.17.2023 oraz komunikaty o naruszeniu obiektu podpisu.

3. Zgłoszenie do ABW: podstawa prawna i żądanie legal hold

W zgłoszeniu z 7 lutego 2026 r. wskazano podstawę prawną właściwości ABW oraz odwołano się do CSIRT GOV jako rządowego zespołu reagowania na incydenty. Zgłoszenie dotyczyło obiegu dokumentu organu centralnego w postaci elektronicznej oraz ryzyka kompromitacji weryfikowalności dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i kanałów jego dystrybucji.

Najważniejsze było jednak to, że zgłoszenie zawierało nie tylko kwalifikację problemu, ale również wniosek o zabezpieczenie materiału dowodowego: wersji emitenta, logów EZD, logów ePUAP/e-Doręczeń, potwierdzeń, załączników, sum kontrolnych oraz zabezpieczenie przed retencją lub nadpisaniem.

Zgłoszenie zewnętrzne - DRKN.Z2.401.17.2023 - incydent bezpieczeństwa i weryfikowalności obiegu dokumentów elektronicznych przez RDN

Od [e-mail prywatny]
Do sygnalista@abw.gov. [e-mail prywatny]
Data sobota, 7 lutego 2026 22:44

Szanowni Państwo,

Składam zawiadomienie o zdarzeniu, które należy traktować jako poważny incydent bezpieczeństwa i weryfikowalności obiegu dokumentów elektronicznych w sprawach o istotnych skutkach prawnych, instytucjonalnych i państwowych (postępowania awansowe oraz czynności organu centralnego - Rady Doskonałości Naukowej). Sprawa obejmuje dwa powiązane obszary ryzyka:

1. twardy sygnał naruszenia integralności dokumentu przedstawianego jako pismo Rady Doskonałości Naukowej (RDN) z dnia 18.10.2023 r., sygn. DRKN.Z2.401.17.2023, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wynik walidacji PUESC: „obiekt naruszony / podpis nieprawidłowy”), przy jednoczesnym braku dostępu do wersji emitenta i logów obiegu;
2. przesłanki wskazujące na wielowersyjność / możliwą fabrykację lub przeróbkę części dokumentów krążących w obiegu w związku ze sprawą awansową dr hab. inż. Rafała Jana Wróbla (prof. ZUT), w tym na podstawie analizy metadanych i struktury plików PDF powiązanych z korespondencją dr hab. Marka Wrońskiego oraz ich wykorzystaniem w obiegu publicznym (publikacja w „Forum Akademickim”). Co do części tych dokumentów istnieją przesłanki techniczne wskazujące na antydatowanie lub wspólne źródło wytworzenia; kwestie te wymagają weryfikacji biegłej.

Wnoszę o potraktowanie sprawy priorytetowo, ponieważ z upływem czasu rośnie ryzyko utraty logów (retencja, nadpisanie) oraz „znikania” śladów cyfrowych w systemach EZD / ePUAP / e-Doręczenia.

0. Podstawa prawna właściwości ABW (wprost)

Właściwość ABW w tej sprawie wynika z ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w szczególności art. 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, 2, 2a i 4 (zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku konstytucyjnego; przestępstwa m.in. w zakresie korupcji funkcjonariuszy publicznych; zagrożenia godzące w bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej / infrastruktury krytycznej; przekazywanie informacji właściwym organom).
Dodatkowo: CSIRT GOV - rządowy zespół reagowania na incydenty (ABW).

Zawiadomienie dotyczy wprost: (i) obiegu dokumentu organu centralnego w postaci elektronicznej oraz (ii) ryzyka kompromitacji weryfikowalności dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i kanałów jego dystrybucji.

I. Incydent integralności - PUESC: „obiekt naruszony” (pismo RDN DRKN.Z2.401.17.2023)

W obiegu publicznym i instytucjonalnym funkcjonuje plik PDF przedstawiany jako pismo RDN z dnia 18.10.2023 r., sygn. DRKN.Z2.401.17.2023. Raport walidacji podpisu kwalifikowanego (PUESC) dla wersji krążącej w obiegu wskazuje naruszenie integralności podpisu i obiektu podpisu, m.in.:

- „Obiekt, do którego odnosi się podpis został naruszony”,
- „Podpis dokumentu jest nieprawidłowy”,
- „Przynajmniej jeden skrót w podpisie nie zgadza się ze skrótem dokumentu”.

Identyfikatory z raportu PUESC:

- Identyfikator weryfikacji: 869048A098138DE03CE514D8C5BB7C3A7D52F02A
- Data/czas podpisu: 2023-10-18 22:53:17 (GMT+02:00)
- Data/czas weryfikacji: 2025-11-20 08:01:49 (GMT+01:00)
- Skrót pliku z podpisem (wg raportu): b362a830327f626880c95e64994c1183df295ad6
- Nazwa pliku weryfikowanego (wg raportu): „9.-RDN-do-rektora-ZUT-18-X-2023-w-sprawie-wszczecia-postepowania-niewaznosciowego.pdf (5).pdf”

4. Pierwsza odpowiedź ABW: zawężenie do braku incydentu komputerowego

Z pisma B-5899/2026 wynika, że ABW potwierdziła otrzymanie zgłoszenia i przyjęła, że opisane zdarzenie nie stanowi incydentu bezpieczeństwa komputerowego oraz nie pozostaje we właściwości rzeczowej Agencji. Taka kwalifikacja rozstrzyga kategorię incydentu komputerowego, ale nie usuwa pytania o organ właściwy do zabezpieczenia wersji emitenta, logów i metadanych.

To istotne, ponieważ pierwotna oś zgłoszenia dotyczyła wersji emitenta, logów i weryfikowalności obiegu dokumentów organu centralnego. Jeżeli ABW uznała, że nie jest właściwa, kluczowe staje się pytanie, czy i jaki organ powinien zabezpieczyć materiał źródłowy.



AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WĘWĘTRZNEGO
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA WĘWĘTRZNEGO I AUDYTU

B- 5899 /2026

Warszawa, dnia 24 lutego 2026 r.

Egz. pojedynczy

osoba zgłaszająca

[e-mail prywatny]

dot. korespondencji elektronicznej z adresu [e-mail prywatny]

W odpowiedzi na Pana korespondencję z 7 lutego 2026 r. nadesłaną na adres skrzynki elektronicznej svgnalista@abw.gov.pl potwierdzam jej otrzymanie i informuję o zapoznaniu się z jej treścią.

W przedmiotowej korespondencji zgłasza Pan cyt.: (...) *zawiadomienie o zdarzeniu, które należy traktować jako poważny incydent bezpieczeństwa i weryfikowalności obiegu dokumentów elektronicznych w sprawach o istotnych skutkach prawnych, instytucjonalnych i państwowych (postępowania awansowe oraz czynności organu centralnego – Rady Doskonałości Naukowej). Zasadniczy element zgłoszenia stanowi dokument funkcjonujący w obiegu jako pismo RDN z dnia 18 października 2023 r., sygn. DRKN.Z2.401.17.2023, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Treść wiadomości sugeruje, że opisywana sprawa odnosi się do publikacji przedmiotowego dokumentu przez redakcję portalu Forum Akademickie oraz dokumentów wykorzystywanych w ramach tego forum, a nie do publikacji ani oficjalnych komunikatów wydawanych przez Radę Doskonałości Naukowej.*

Analiza przedstawionego problemu wykazała, że opisane przez Pana zdarzenie nie stanowi incydentu bezpieczeństwa komputerowego i nie pozostaje we właściwości rzeczowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Analiz, Nadzoru, Kontroli, Koordynacji
oraz Skarg i Wniosek
Departamentu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wykonano w egz. pojedynczym:
Egz. pojedynczy – adresat
Odwzorowanie cyfrowe – ABW

Rycina 5. Pierwsza odpowiedź ABW B-5899/2026: odniesienie do publikacji Forum Akademickiego, brak kwalifikacji jako incydentu bezpieczeństwa komputerowego oraz brak właściwości rzeczowej ABW.

5. Uzupełnienie: nie publikacja prasowa, lecz dokument RDN i ślady systemowe

Po odpowiedzi ABW zgłoszenie zostało doprecyzowane. W uzupełnieniu z 25 marca 2026 r. wskazano, że przedmiotem nie była publikacja prasowa ani jej wykorzystanie w obiegu publicznym. Istotą sprawy były wątpliwości dotyczące integralności oficjalnego dokumentu RDN DRKN.Z2.401.17.2023, relacji między różnymi obiektami funkcjonującymi w

obiegu dokumentowym oraz potrzeby zabezpieczenia źródeł systemowych pozwalających ustalić rzeczywiste pochodzenie, treść i historię tych dokumentów.

Uzupełnienie wymieniało w szczególności: oficjalne pismo RDN, wrappery lub obiekty doręzeniowe w dokumentacji RDN, odrębny jednostronicowy dokument z 19-20 października 2023 r. oraz źródłowe ślady systemowe związane z utworzeniem, podpisaniem, wysłaniem, odebraniem i przechowywaniem materiałów.

ABW artefakty Re: Pismo B-5899/2026

Od: [e-mail prywatny]
Do: [adresaci prywatni]
Data: 25.03.2026 03:26
2 załączniki (20 MB)

Wysłana przez bezpieczną pocztę [Proton Mail](#).

[e-mail prywatny]
----- Forwarded message -----
Od: [e-mail prywatny]
Data: środa, 25 marca 2026 02:44
Temat: Re: Pismo B-5899/2026
Do: SYGNALISTA <sygnalista@abw.gov.pl>, poczta@abw.gov.pl <poczta@abw.gov.pl>

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do mojej wcześniejszej korespondencji oraz pisma ABW B-5899/2026 przekazuję uzupełnienie zgłoszenia.

Chcę doprecyzować, że przedmiotem mojego zgłoszenia nie była publikacja prasowa ani jej wykorzystanie w obiegu publicznym. Istotą sprawy są wątpliwości dotyczące integralności oficjalnego dokumentu Rady Doskonałości Naukowej DRKN.Z2.401.17.2023, relacji między różnymi obiektami funkcjonującymi w obiegu dokumentowym oraz potrzeba zabezpieczenia źródeł systemowych pozwalających ustalić rzeczywiste pochodzenie, treść i historię tych dokumentów.

W szczególności chodzi o:

- 1) oficjalne pismo RDN DRKN.Z2.401.17.2023,
- 2) wrappery / obiekty doręzeniowe funkcjonujące w dokumentacji RDN,
- 3) odrębny jednostronicowy dokument z 19–20.10.2023 r., co do którego zachodzą poważne wątpliwości co do pochodzenia, autentyczności i prawidłowej identyfikacji podpisu,
- 4) źródłowe ślady systemowe związane z utworzeniem, podpisaniem, wysłaniem, odebraniem i przechowywaniem tych materiałów.

Z załączonych dokumentów wynika, że:

- raport walidacyjny PUESC wskazuje naruszenie integralności dokumentu,
- RDN twierdzi, że pisma były prawidłowo podpisane i odpowiednio zabezpieczone,
- ZUT odmawia udostępnienia źródłowej kopii wiadomości w formacie EML/MSG z pełnymi nagłówkami, wskazuje ograniczoną retencję logów Microsoft 365 oraz podnosi, że nie jest organem właściwym do zabezpieczania materiału dowodowego.

W tej sytuacji wnoszę o potraktowanie sprawy jako wymagającej niezależnej weryfikacji oraz – o ile mieści się to w zakresie właściwości ABW – o rozważenie zabezpieczenia w szczególności:

- wersji źródłowych dokumentów i wiadomości,
- plików EML/MSG i pełnych nagłówków,
- logów EZD, ePUAP, e-Doręczeń oraz Microsoft 365,
- danych dotyczących podpisu kwalifikowanego i historii walidacji,
- relacji między podpisanym pismem merytorycznym, wrapperami doręzeniowymi i odrębnymi kopiami funkcjonującymi w obiegu.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości, wskazanie numeru referencyjnego sprawy, a w razie odmowy – o wskazanie podstawy prawnej i jednostki właściwej.

Z poważaniem

autor zgłoszenia

adres do kontaktu: [e-mail prywatny]

1. 01_RAPORT_PUESC_DRKN.Z2.401.17.2023__NARUSZENIE_INTEGRALNOSCI-1.pdf
Raport walidacyjny wskazujący naruszenie integralności dokumentu.

2. DRKN.Z2.401.17.2023.pdf
Oficjalne pismo RDN z 18.10.2023 r.

Rycina 6. Uzupełnienie zgłoszenia do ABW z 25.03.2026 r.: doprecyzowanie, że chodzi o oficjalny dokument RDN, wrappery, drugi obiekt dokumentowy i źródłowe ślady systemowe.

W uzupełnieniu wskazano również, że ZUT odmawia wydania źródłowej wiadomości EML/MSG z pełnymi nagłówkami, wskazuje ograniczoną retencję logów Microsoft 365 i twierdzi, że nie jest organem właściwym do zabezpieczenia materiału dowodowego.

6. Druga odpowiedź ABW: podtrzymanie stanowiska

Po uzupełnieniu ABW podtrzymała wcześniejsze stanowisko. W piśmie z kwietnia 2026 r. Agencja wskazała, że ponowna analiza problemu nie prowadzi do uznania sprawy za incydent bezpieczeństwa komputerowego ani za sprawę pozostającą we właściwości rzeczowej ABW.

Problem nie znika jednak przez odmowę kwalifikacji jako incydentu komputerowego. Pozostaje pytanie, który organ państwa ma zabezpieczyć wersję emitenta, logi EZD, ePUAP, e-Doręczeń, metadane i ślad obiegu dokumentu organu centralnego.

	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I AUDYTU
B- <u>9833</u> /2026	Warszawa, dnia <u>4</u> kwietnia 2026 r.
	Egz. pojedynczy
	osoba zgłaszająca [e-mail prywatny]
dot. korespondencji elektronicznej z a [e-mail prywatny]	
W odpowiedzi na Pana korespondencję z 25 marca 2026 r. nadesłaną na adres skrzynki elektronicznej skargiwnioski@abw.gov.pl potwierdzam jej otrzymanie i informuję o zapoznaniu się z jej treścią. ABW podtrzymuje swoje stanowisko przekazane w piśmie B-5899/2026 z dnia 26 lutego 2026 r. Ponowna analiza przedstawionego problemu wykazała, że opisane przez Pana zdarzenie nie stanowi incydentu bezpieczeństwa komputerowego i nie pozostaje we właściwości rzeczowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jednocześnie nadmieniam, iż w razie ponowienia pisma bez wskazania nowych okoliczności ABW może podtrzymać swoje dotychczasowe stanowisko bez udzielania pisemnej odpowiedzi.	
ZASTĘPCA NACZELNIKA Wydziału Analiz, Nadzoru, Kontroli, Koordynacji oraz Skarg i Wniosek Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego	
Wykonano w egz. pojedynczym: Egz. pojedynczy – adresat Odwzorowanie cyfrowe – ABW	

Rycina 7. Druga odpowiedź ABW B-9833/2026: podtrzymanie stanowiska o braku incydentu komputerowego i braku właściwości rzeczowej ABW.

7. MNiSW: rejestruje sprawę, pyta RDN i wskazuje granice swojej właściwości

Równolegle Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarejestrowało sprawę pod numerem DN-WAN.580.3.2026 i wystąpiło do RDN z prośbą o przedstawienie stanowiska oraz wyjaśnień. Jednocześnie wskazało, że nie jest właściwe ani

zasadne, aby ministerstwo formułowało wiążące lub szczegółowe opinie odnoszące się do postępowań odwoławczych w indywidualnych sprawach.

To tworzy lukę praktyczną: RDN jest organem, którego dokumentów i obiegu dotyczy pytanie; ABW odmawia właściwości; MNiSW pyta RDN, lecz dystansuje się od oceny indywidualnego postępowania. Nadal brakuje odpowiedzi, kto zabezpiecza źródłowy ślad audytowy.



Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Departament Nauki

DN-WAN.580.3.2026.WP
Warszawa, 02 czerwca 2026 r.

Sz. P.
Robert Jordan

[e-mail prywatny]

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana wiadomość elektroniczną z dnia 24 maja oraz 1 czerwca br., ws. prowadzonej przez Radę Doskonałości Naukowej (dalej: RDN) sprawy DRKN.Z2.401.17.2023, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Na wstępie chciałbym poinformować, że niniejsza sprawa (sprawy) wraz z sprawą z dnia 11 maja br., jest zarejestrowana w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prowadzona jest pod numer sprawy: DN-WAN.580.3.2026.

Należy także stanowczo podkreślić, że ustawodawca nie przyznał Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego kompetencji nadzorczych w zakresie postępowań dotyczących awansu naukowego. Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571 z późn. zm.) RDN działa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora (ust. 1). RDN w zakresie prowadzonych postępowań pełni funkcję centralnego organu administracji rządowej (ust. 2), a także jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) w stosunku do podmiotów doktoryzujących i podmiotów habilitujących w sprawach nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki (ust. 2a). W piśmiennictwie wskazuje się, że RDN ma status ministra w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Podkreśla to także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2021 r. sygn. II SA/Wa 1953/20.

W przeciwieństwie do swojego poprzednika (tj. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów) RDN nie działa przy Prezesie Rady Ministrów ani przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, przez co dodatkowo podkreślono niezależność tego organu. RDN postrzegać należy jako swoisty rodzaj samorządu pracowników naukowych.

Mając powyższe na uwadze, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działając w granicach i na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zasady legalizmu wyrażonej w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpiło do RDN z prośbą o przedstawienie stanowiska oraz udzielenie stosownych wyjaśnień w niniejszej sprawie, w zakresie wskazanym przez Pana. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż nie jest

Telefon: +48 22 52 92 327
adres e-mail: sekretariat.dn@mni-sw.gov.pl
gov.pl/nauka

ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

Rycina 8. Pismo MNiSW DN-WAN.580.3.2026: rejestracja sprawy i wystąpienie do RDN przy jednoczesnym dystansie wobec meritum indywidualnego postępowania.

8. KPRM / Minister-Koordynator: pytanie o organ właściwy

W konsekwencji 4 czerwca 2026 r. skierowano do KPRM / Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych wnioski o ocenę stanowiska ABW, wskazanie organu właściwego oraz zabezpieczenie śladu audytowego dokumentów RDN. Ten krok nie przesądza, że ABW miała obowiązek prowadzić sprawę. Porządkuje jednak pytanie instytucjonalne: jeżeli nie ABW, to kto ma zabezpieczyć wersję emitenta, logi, metadane i kanały obiegu dokumentu organu centralnego?

Dowód otrzymania w e-Doręczeniach potwierdza, że korespondencja została doręczona KPRM 4 czerwca 2026 r. Odpowiedź albo brak odpowiedzi nie rozstrzygną jeszcze meritum sprawy, ale staną się kolejnym elementem mapy odpowiedzialności instytucjonalnej.

	autor zgłoszenia
adres do korespondencji elektronicznej	[e-mail prywatny]
kontakt	[e-mail prywatny]

Minister - Członek Rady Ministrów
Koordynator Służb Specjalnych
za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Warszawa / korespondencja elektroniczna, 4 czerwca 2026 r.

**WNIOSEK O OCENĘ STANOWISKA ABW, WSKAZANIE ORGANU
WŁAŚCIWEGO ORAZ ZABEZPIECZENIE ŚŁADU AUDYTOWEGO
DOKUMENTÓW RDN**

*dotyczący sprawy DRKN.Z2.401.17.2023, korespondencji ABW B-5899/2026 i B-9833/2026 oraz pisma
MNiSW DN-WAN.580.3.2026*

KARTA PRZEWODNIA / METRYKA PAKIETU

Charakter pisma	Wniosek o ocenę stanowiska ABW i wskazanie właściwego organu / trybu. Pismo nie dotyczy rozstrzygnięcia wyniku indywidualnego postępowania awansowego.
Przedmiot	Audytowalność dokumentów i czynności RDN: wersja emitenta, logi EZD, ePUAP, e-Doręczeń, metadane, EML/MSG, kanały obiegu, relacje między obiektami dokumentowymi.
Obiekt dokumentowy 1	Pismo RDN z 18.10.2023 r., sygn. DRKN.Z2.401.17.2023 - wersja obiegowa wykazana w raporcie PUESC jako problem integralności podpisu / obiektu podpisu.
Obiekt dokumentowy 2	Jednostronicowe pismo z 19-20.10.2023 r. funkcjonujące w obiegu jako pismo w sprawie wszczęcia postępowania nieważnościowego - wymaga ustalenia pochodzenia, relacji do pisma RDN i śladu obiegu.
Główne pytanie	Który organ państwa ma zabezpieczyć wersję emitenta, logi i ślad obiegu dokumentów organu centralnego, jeżeli ABW odmawia właściwości, a MNiSW dystansuje się od ingerencji w meritum sprawy, choć występuje do RDN o wyjaśnienia?
Integralność pakietu	Sumy SHA-256 plików i paczki ZIP znajdują się w pliku SHA256SUMS.txt. Hash finalnego PDF-a nie jest umieszczony w jego treści, aby nie zmieniać samego skrótu.

Lista załączników

- 01_ZGLOSZENIE_DO_ABW__2026-02-07__DRKN_Z2_401_17_2023.pdf
- 02_ODPOWIEDZ_ABW__B-5899_2026__2026-02-26.pdf
- 03_UZUPELNIENIE_DO_ABW__2026-03-25__Pismo_B-5899_2026.pdf
- 04_ODPOWIEDZ_ABW__B-9833_2026__PODTRZYMANIE_STANOWISKA.pdf
- 05_PISMO_MNISW__DN-WAN_580_3_2026__2026-06-02.pdf
- 06_RAPORT_PUESC_DRKN_Z2_401_17_2023__NARUSZENIE_INTEGRALNOSCI.pdf
- 07_PISMO_RDN__DRKN_Z2_401_17_2023__18_10_2023.pdf

Rycina 9. Wniosek do KPRM / Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych z 4.06.2026 r.: metryka pakietu i pytanie o organ właściwy do zabezpieczenia śladu.

Potwierdzenie otrzymania

Niniejszy dokument stanowi dowód otrzymania w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych

Nadawca

Adres do e-doręczeń nadawcy

[adres e-dor. nadawcy]

Dane nadawcy

Imię

Nazwisko

[dane zanonimizowane]

Adresat

Adres do e-doręczeń adresata

AE:PL-91425-98565-UBWCH-28

Dane adresata

Nazwa podmiotu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Data wysłania

Data nadania korespondencji przez nadawcę

2026-06-04 07:35:32

Data akceptacji nadania korespondencji
przez dostawcę usługi e-Doręczenia

2026-06-04 07:35:43

Data odbioru

Data wpłynięcia korespondencji na adres do
doręczeń

2026-06-04 07:35:44

Data odebrania korespondencji przez adresata

2026-06-04 07:35:44

Dane wiadomości

Identyfikator dowodu będącego
podstawą potwierdzenia

[identyfikator techniczny]

Identyfikator wiadomości

[identyfikator wiadomości]

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna i tryb doręczenia

podstawowy

Informacje o załącznikach

1.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

[identyfikator załącznika]

Treść wiadomości
83 bajtów

2.

ID załącznika
Nazwa załącznika

[identyfikator załącznika]

Rozmiar

Sposob_rozpatrzenia_przez_RDw_zgroszenia
oraz_wskazanie_organu_wlasciwego_do_zab
ezpieczeni_sladu_audytowego_dot_RDN.xml
11 398 bajtów

3.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

[identyfikator załącznika]

1 035 789 bajtów

Usługa e-doręczenia nadawcy

Identyfikator usługi e-doręczenia,
która zrealizowała wysłanie

Poczta Polska Spółka Akcyjna

Niniejszy dowód będący dokumentem elektronicznym jest zabezpieczony pieczęcią elektroniczną dostawcy usługi zaufania rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Wydruk niniejszego dokumentu elektronicznego stanowi kopię dowodu.

Strona 1/2

Rycina 10. Dowód otrzymania korespondencji przez KPRM w e-Doręczeniach 4.06.2026 r.

9. Zakres tej części

Ten tekst celowo dotyczy wyłącznie obiegu i tożsamości dokumentu: wersji emitenta, wyniku PUESC, kanałów doręczenia, metadanych oraz logów pozwalających odtworzyć historię pliku. Nie rozstrzyga innych wątków sprawy i nie ma takiego celu.

W tej części pytanie jest wąskie: czy organ centralny oraz instytucje właściwe potrafią wskazać, jaki dokument został wytworzony, jak został podpisany, wysłany, odebrany i przechowywany oraz jakie dane pozwalają odtworzyć jego obieg.

Z pytaniem o pochodzenie dokumentów łączy się także pytanie o podstawę prawną i dowodową oczekiwania, aby organ ZUT podejmował czynności zmierzające do wszczęcia postępowania nieważnościowego wobec habilitacji Rafała Wróbla. Jeżeli dokument RDN powoływał się na pilność wynikającą z upływu dziesięcioletniego terminu, tym bardziej konieczne jest ustalenie, jakie materiały źródłowe, opinie, wersje dokumentów i ścieżki proceduralne stanowiły podstawę takiego oczekiwania. Ma to znaczenie zwłaszcza dlatego, że sprawa uzyskała formalny tor prokuratorski, a wcześniejsze materiały

opisywały m.in. problemy wielowersyjności dokumentów, zewnętrznej obsługi prawnej, finansowania tej obsługi oraz potrzebę zabezpieczenia nośników, metadanych i logów. Niniejszy tekst nie rozstrzyga tych wątków, ale pokazuje, dlaczego pytanie o wersję emitenta i źródłowy ślad obiegu dokumentu RDN nie jest detalem technicznym, tylko warunkiem bezpiecznego procedowania.

Odrębnego opracowania będzie wymagał tor prokuratorski sprawy, w tym wcześniejsze i aktualne czynności jednostek prokuratury w Szczecinie oraz postępowania prowadzone obecnie w Krakowie; w niniejszym tekście wątek ten pojawia się tylko w takim zakresie, w jakim pokazuje potrzebę zabezpieczenia źródeł, metadanych, logów i wersji dokumentów.

Zakończenie

Po odpowiedziach ABW i MNiSW oraz po skierowaniu sprawy do KPRM pozostaje pytanie, którego nie da się sprowadzić do wyniku indywidualnego postępowania awansowego: kto w państwie odpowiada za zabezpieczenie wersji emitenta, logów, metadanych i śladu obiegu dokumentu organu centralnego?

ABW uznała, że sprawa nie stanowi incydentu bezpieczeństwa komputerowego i nie pozostaje we właściwości Agencji. MNiSW zarejestrowało sprawę i wystąpiło do RDN o stanowisko, ale jednocześnie wskazało, że nie jest właściwe formułowanie wiążących opinii w indywidualnym postępowaniu. RDN pozostaje organem, którego dokumentów i obiegu dotyczy zasadnicze pytanie.

W takiej sytuacji problem nie znika. Przeciwnie: staje się pytaniem o elementarną zdolność państwa do zabezpieczenia śladu własnych procedur. Jeżeli dokument organu centralnego funkcjonuje w kilku warstwach obiegu, a jeden z obiektów wykazuje problem integralności w raporcie PUESC, to odpowiedzią nie może być wyłącznie stwierdzenie, że sprawa nie mieści się w jednej kategorii incydentu komputerowego.

Najpierw trzeba ustalić, jaki dokument został wytworzony przez RDN, jaka była jego wersja emitenta, jak został podpisany, wysłany, odebrany i przechowywany, jakie logi pozwalają to odtworzyć oraz który organ odpowiada za zabezpieczenie tych danych przed utratą.

Źródła i załączniki

- Pismo RDN DRKN.Z2.401.17.2023 z 18 października 2023 r.
- Jednostronicowe pismo z 19-20 października 2023 r. funkcjonujące jako pismo w sprawie wszczęcia postępowania nieważnościowego.
- Raport PUESC dla DRKN.Z2.401.17.2023 - wynik nieważny/nieprawidłowy i komunikaty o naruszeniu obiektu podpisu.
- Zgłoszenie do ABW z 7 lutego 2026 r. - podstawa prawna, PUESC, wersja emitenta, logi i legal hold.
- Odpowiedź ABW B-5899/2026 z lutego 2026 r. - pierwsze zawężenie do braku incydentu bezpieczeństwa komputerowego i braku właściwości rzeczowej ABW.
- Uzupełnienie do ABW z 25 marca 2026 r.
- Odpowiedź ABW z kwietnia 2026 r. podtrzymująca stanowisko.
- Pismo MNiSW z 2 czerwca 2026 r., DN-WAN.580.3.2026.WP.
- Wniosek do KPRM / Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych z 4 czerwca 2026 r.
- Potwierdzenie otrzymania korespondencji przez KPRM w e-Doręczeniach z 4 czerwca 2026 r.